| | |
|---|---|
| ДСК-Родина Пенсионно осигуряване otp group | **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ПОК "ДСК - Родина" АД. СЪГЛАСИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ.** |

1.1. Пенсионноосигурителна Компания „ДСК - Родина" АД (ПОК „ДСК - Родина" АД) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 121507164, със седалище и адрес на управление:

гр. София, п.к. 1000, район Оборище, ул. "Георги Бенковски" № 5, ет. 2;
тел.: 0700 18 839; факс: (+359 2) 942 70 18; e-mail: info@dskrodina.bg;
Интернет страница www.dskrodina.bg

ПОК „ДСК - Родина" АД е лицензирано пенсионноосигурително дружество, което управлява и представлява Универсален пенсионен фонд „ДСК - Родина", Професионален пенсионен фонд „ДСК - Родина", Доброволен пенсионен фонд „ДСК - Родина", Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК - Родина", Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДСК - Родина" и Фонд за разсрочени плащания „ДСК - Родина".

В качеството си на Администратор на лични данни ПОК „ДСК - Родина" АД осъществява своята дейност при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан за краткост „Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г." и Закона за защита на личните данни. ПОК „ДСК - Родина" АД е част от OTP Group, предоставяща финансови услуги на територията на Централна и Източна Европа. В България групата включва още Банка ДСК АД, ДСК Управление на активи АД, ОТП Лизинг, ДСК Дом и ДСК Венчърс. и др.

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни: e-mail: DPO@dskrodina.bg

1.2. Настоящата информация се прилага за обработване на лични данни на:

а) лица, които сключват договор за допълнително пенсионно осигуряване, пенсионен договор или договор за разсрочено изплащане;
б) лица, които са наследници на починало осигурено лице/пенсионер във фондовете, управлявани от „ДСК - Родина" АД;
в) лица, които подават искане за ползване на продукт и/или услуга, предлагани от ПОК „ДСК - Родина" АД;
г) лица, които подават искане за изплащане на средства натрупани по индивидуална партида във фонд за допълнително пенсионно осигуряване, управляван от ПОК „ДСК - Родина" АД;
д) лица, чиито лични данни се обработват за целите на директния маркетинг;
е) лица, които подават молба/заявление/искане/жалба, без да са клиенти на ПОК „ДСК - Родина" АД;
ж) лица, които са получили или са се съгласили да получат оферта от ПОК „ДСК - Родина" АД, вкл. персонализирана оферта;
з) представляващи лицата по горните точки;
и) други.

2. Личните данни на физическите лица се обработват за целите на:

а) сключване с ПОК „ДСК - Родина" АД и изпълнение на договор (например: договор за допълнително пенсионно осигуряване/пенсионен договор/ договор за разсрочено изплащане), по който физическото лице е страна, както и за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор;
б) изпълнение на законови права и задължения на ПОК "ДСК - Родина" АД във връзка със сключването и изпълнението на договорите по б. „а";
в) спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ПОК "ДСК - Родина" АД;
г) обработването е необходимо за реализиране на права и интереси на ПОК "ДСК - Родина" АД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица;
д) отправяне на предложения по телефон, поща или друг директен начин, за продукти и услуги по допълнително пенсионно осигуряване предлагани от ПОК "ДСК - Родина" АД, както и извършване на проучвания относно предлагани и/или ползвани продукти и услуги (директен маркетинг);
е) отправяне на предложения по телефон, поща или друг директен начин, за продукти и услуги на други дружества от корпоративната група, към която ПОК "ДСК - Родина" АД принадлежи (OTP Group) или на трети лица, предлагани от ПОК "ДСК - Родина" АД по силата на сключен договор, както и извършване на проучвания относно предлагани и/или ползвани продукти и услуги (директен маркетинг за продукти и услуги на дружества от корпоративната група или на трети лица) – само със съгласие на физическото лице;
ж) налице е някое от другите условия по чл.6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г.

3.1. ПОК "ДСК - Родина" АД обработва следните лични данни и категории лични данни:

а) име, идентификационен номер, дата и място на раждане, гражданство, данни за документ за самоличност, например: вид, номер и копие на документа;
б) демографски характеристики, например: пол, възраст, местоживеене;
в) данни за контакт, например: адреси, стационарен/мобилен телефон, електронна поща;
г) местоположение;
д) данъчна и осигурителна информация;
е) данни за месторабота, длъжност/професия;
ж) данни за гражданско състояние, с които ПОК "ДСК - Родина" АД разполага във връзка с ползвани продукти или услуги по допълнително пенсионно осигуряване, например: семейно положение, свързани лица;
з) данни за физическата идентичност, например: лицеви изображения, глас, почеркови признаци;
и) данни за икономическо състояние, с които ПОК "ДСК - Родина" АД разполага във връзка с ползвани продукти или услуги по допълнително пенсионно осигуряване;
й) данни за и от ползвани и отказани продукти/услуги на ПОК "ДСК - Родина" АД.

3.2. Данни за здравословно състояние, а именно данни за трайно намалена трудоспособност като специална категория лични данни, се обработват само за целите на осигурителното правоотношение и съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г.

4. Обработването на личните данни се извършва на основание:

а) сключен договор с ПОК "ДСК - Родина" АД (например: договор за допълнително пенсионно осигуряване/пенсионен договор/ договор за разсрочено изплащане), по който физическото лице е страна, вкл. за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор и предприети по искане на лицето; или
б) предоставено съгласие на физическото лице; или
в) реализиране на права и интереси на ПОК "ДСК - Родина" АД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица; или
г) изпълнение на законови задължения на ПОК "ДСК - Родина" АД; или
д) налице е някое от другите условия по чл.6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г.

5. Личните данни, събирани и обработвани от ПОК "ДСК - Родина" АД, могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели на лични данни:

а) органи и институции, други пенсионноосигурителни дружества, както и други лица, на които ПОК "ДСК - Родина" АД е длъжно да предостави лични данни по силата на законова разпоредба;
б) лица, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция и/или информационни материали на ПОК "ДСК - Родина" АД;
в) лица, с които ПОК "ДСК - Родина" АД е сключила договор за съвместно създаване и обслужване на продукти и/или предоставяне на услуги;
г) лица, които по силата на договор с ПОК "ДСК - Родина" АД посредничат при предоставянето на продукти и услуги по допълнително пенсионно осигуряване;
д) други дружества от корпоративната група, към която ПОК "ДСК - Родина" АД принадлежи (OTP Group), ако е необходимо за целите на вземане на решение, администриране и контрол във връзка с предоставянето и изпълнението на услугите, предлагани от ПОК "ДСК - Родина" АД, или дружествата;
е) лица, на които във връзка с обработването за посочените в т. 2 цели, ПОК "ДСК - Родина" АД е възложила обработването на личните данни по организационни причини, различни от посочените по-горе, например: разработване и поддръжка на системи на ПОК "ДСК - Родина" АД; съхранение на данните; контрол на достъпа до помещенията на ПОК "ДСК - Родина" АД и др.;
ж) банки, платежни организации и системи, обслужващи безналични плащания и преводи.

6.1. Предоставянето на лични данни на ПОК "ДСК - Родина" АД при сключването на договор, както и при вече установени търговски или професионални отношения с ПОК "ДСК - Родина" АД може да представлява договорно или законово изискване. В случай че данните не бъдат предоставени, ПОК "ДСК - Родина" АД може да не бъде в състояние да предостави продукт или услуга.

Последиците от непредоставяне на съгласие са посочени в документа, в който се дава съгласието или се посочват изрично от ПОК "ДСК - Родина" АД преди даване на съгласието.

6.2. ПОК "ДСК - Родина" АД не разглежда анонимни молби/жалби/искания/предложения.

7.1. Физическите лица имат право на достъп, право да поискат коригиране, изтриване или ограничаване обработването на отнасящите се до тях и обработвани от ПОК "ДСК - Родина" АД лични данни.

7.2. Физическите лица имат право да получат данните от ПОК "ДСК - Родина" АД във вида и по начина, определени в закона и да ги прехвърлят на друг администратор. Физическите лица имат право да поискат от ПОК "ДСК - Родина" АД пряко да прехвърли данните им на друг администратор, когато това е технически осъществимо и при наличие на основанията за това.

7.3. Лицата, чиито лични данни се обработват, могат по всяко време да възразят срещу обработването на данните им, когато се обработват на основание реализиране на права и интереси на ПОК "ДСК - Родина" АД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица, или за целите на директния маркетинг, както и да оттеглят дадените от тях съгласия, по един от следните начини:

1. Чрез обаждане на тел.: 0700 18 839:
2. Чрез изпращане на e-mail: info@dskrodina.bg;
3. Чрез писмено уведомление до ПОК "ДСК - Родина" АД.

Оттеглянето на даденото съгласие не засяга законосъобразността на обработването на личните данни преди оттеглянето. Въпреки оттегляне на съгласието, личните данни могат да бъдат обработвани от ПОК "ДСК - Родина" АД за други цели, ако е налице основание за обработване на данните по т. 4, различно от съгласието.

7.4. Физическите лица могат да упражнят правата си на посочените в т. 1 (Длъжностно лице по защита на личните данни) и т. 7.3. адреси и телефони за кореспонденция след надлежна идентификация.

8. Физическите лица могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

**Комисия за защита на личните данни:**
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2,
Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg

9. ПОК "ДСК - Родина" АД съхранява събраните лични данни в следните срокове:

а) когато данните се обработват на основание осигурително правоотношение - за периода на съществуване на осигурителното правоотношение и за срок не по-кратък от 50 години, считано от прекратяването на съответното осигурително правоотношение;

б) когато данните се обработват на основание получено съгласие - до оттегляне на съгласието;

в) когато данните се обработват за реализиране на права и интереси на ПОК "ДСК - Родина" АД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса;

г) когато данните се обработват въз основа на заявление за участие, заявление за промяна на участие, заявление за прехвърляне на средства от друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионноосигурително дружество или за възобновяване на осигуряването в УПФ „ДСК-Родина", но физическото лице не е станало клиент на ПОК "ДСК - Родина" АД – за срок не по-кратък от 2 години, съобразно Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите актове по прилагането му.

д) извън случаите по б. „а" – „г" – за срок от 3 години от началото на календарната година, следваща годината на предоставяне на данните, ако не е налице друго основание за съхраняването им.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, ПОК "ДСК - Родина" АД може да изтрие само част от данните. В тези случаи тя ще продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

Актуалната информация относно обработването на лични данни на физически лица от ПОК "ДСК - Родина" АД може да бъде намерена на интернет страницата www.dskrodina.bg

**Долуподписаният/а,** ....., **ЕГН** .....,

**1. С подписването на настоящия документ заявявам, че получих настоящата Информация и съм запознат/а със съдържанието ѝ. Информиран съм, че актуална информация относно обработването на лични данни на физически лица от ПОК „ДСК-Родина" АД може да бъде намерена на интернет страницата www.dskrodina.bg.**

**Дата:** ..... **Подпис:** .....

**2. Информиран съм, че ПОК „ДСК-Родина" АД извършва директен маркетинг на собствени продукти на основание реализирани права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица /легитимен интерес/. За продукти и услуги на трети администратори на лични данни, обработката се извършва на основание съгласие на субекта на данни. Каналите, по които Дружеството може да осъществява комуникация включват текстови съобщения и телефонни обаждания, както и електронна поща.**

**3. Съгласявам се ПОК „ДСК-Родина" АД да обработва моите лични данни за целите на:**

☐ Директен маркетинг на продукти и услуги на трети страни, включително Застрахователни дружества и дружества от корпоративната група на „Банка ДСК" АД

☐ Създаване на персонализирано съдържание в социални медии и изпращане на промоционални съобщения в комуникационни платформи /Viber, WhatsApp, Facebook, Twitter/X, Instagram, партньорската мрежа на Google и др./ на база предоставени контактни данни /електронна поща и телефонен номер/.

Съгласието за директен маркетинг може да бъде оттеглено по всяко време.

**Дата:** ..... **Подпис:** .....